

감사결과처분(요구)서

일련번호	17	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	2	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	2,592,000원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△ (△△△ △△△△△△, △△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 각각 2개월 이내

△△△△△△△△△△△△

(신분상 경고1·주의1, 재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 2019년 복곡 진입도로 정비공사 업무처리 부적정
관 계 기 관 △△△ △△△△△, △△△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 『(△△예규)정부 입찰·△△ 집행기준』 제10조의3(소액수의△△시 유의사항)에 따르면 동일구조물공사 및 단일공사로서 설계서 등에 의하여 전체사업내용이 확정된 공사를 시기적으로 분할하거나 공사량을 구조별, 공종별로 분할하여 국가 △△법 시행령 제26조제1항제5호가목에 의한 공사를 수의△△으로 체결할 수 없다. 다만, 같은 예규의 제16조제2항에 따라 1. 다른 법률에 의하여 다른 업종의 공사와 분리 발주할 수 있도록 규정된 공사, 2. 공사의 성질이나 규모 등에 비추어 분할 시공함이 효율적인 공사, 3. 하자책임구분이 용이하고 공정관리에 지장이 없는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사로서 분리 시공하는 것이 효율적이라고 인정되는 공사로 한정하고 있다.

가. 설계서가 별도로 작성되는 공사

나. 공사의 성격상 공종(工種)간 시공 목적물, 시공 시기, 시공 장소 등이 명확히 구분되는 공사

- 공단 『공사업무집행 규칙』 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 따르면 감독원은 △△상대자가 △△된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사

준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여
정당한 상태로 이행케 하여야 하며, △△ 내용에 명시가 되지 아니한 사항에
대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조
(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류
또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함.

- 총무부-1400호(2015.2.24.) △△업무 추진시 유의사항(△△서 작성, 업무분장 등)알림을 통
하여 △△업무에 대한 부서별 업무 범위를 제시하여 지시함.

2. 현황 및 지적내용

- 유류수급 및 검수 현황
- 2019년 복곡진입도로 정비공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	계 약 일 자	계 약 방 법	설 계 금 액	계 약 금 액	계 약 업 체
2019년 복곡진입도로 정비공사	2019.4.19.~ 2019.5.13.	2019.4.18.	수의△△	**,***,***	**,***,***	△△△△(주)

- 2019년 복곡진입도로 정비공사 사업계획 현황

(단위: 천원)

구 분	내 용	금 액	비 고
계		***,***	
진입도로정비	포장/가드레일교체/갓길정비	**,***	도급시행
도장공사	도색공사	**,***	도급시행
관급자재	아스콘/콘크리트/식생매트	***,***	조달구매
기타(폐기물처리)	아스콘폐기물/기타	**,***	도급시행

- (사업계획의 임의 분할) △△△△△△△△△△△에서는 경상남도 △△군 소재 노후
화된 복곡 진입도로의 기존 아스콘 포장의 절삭 덧씌우기 등을 통해 정비하고자
자체 설계를 통해 2019년 4월부터 정비사업을 시행 하였다.

△△△△△△△-1091호(2019.03.19.)에 따라 내부보고한 사업계획서에 따르면 진입
도로 정비사업을 진입도로 정비, 도장공사, 관급자재, 폐기물 처리를 하도록
계획을 수립한 것으로 확인 되었다. 하지만, △△△△△△△-1661호(2019.04.22.)로 내부보고한
도장공사의 내용을 살펴보면 기존 아스콘 포장 절삭 덧씌우기 공종이 마무리 된 후 차선을
도색 하는 공사의 내용으로 확인 되었다. 이는 『(△△예규)정부 입찰·△△ 집행기준』
제10조의3에서 제시한 동일구조물의 단일공사건으로 판단하여 진입도로 정비공사와
함께 시행 함이 타당함에도 별도의 사업계획을 수립 하였고 위 두건의 공사를 각각
수의△△을 하도록 △△△ △△담당부서에 위탁 처리한 사실이 있다.

○ (분할 발주 △△) △△△ △△담당부서에서는 사업부서에서 판단한 사업내용에 대해 적절한 △△ 방법을 별도로 정하도록 하는 총무부-1400호(2015.02.24.)에 따라 금액규모에 부합한 △△방식 결정 등 사업추진을 위한 적절한 △△ 방식을 다시 검토하였어야 함에도 이를 이행하지 아니하여 입찰 등의 방법에 의하지 않고 적당한 상△△을 임의로 선택하여 △△ 하도록 하는 수의△△ 제도의 취지를 퇴색 시켰다.

○ (가드레일 교체에 따른 고제(부산물) 미정산) 한편, 북곡진입도로 정비공사 가드레일 교체 건을 살펴 보면 기존의 노후된 가드레일 640m를 신규로 교체하는 공종으로 확인 되었다.

- 하지만 기존의 가드레일은 고제(부산물)로 산정하여 시중의 거래 가격의 금액을 설계에 반영 하였어야 함에도, 이를 이행하지 아니하고 *,**,***원의 금원을 정산처리 하지 아니하는 등 공사업무 처리를 소홀히 한 사실이 있다.

3. 조치할 사항

○ 신분상 경고1 (단기조치: 2개월 이내) 【△△△ △△△△△】

- 공사감독 부적정 업무 처리

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△△△ △급	△△△	△△△△△△△	△△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△△)	경고	2019.01.24. ~ 2021.01.31.

○ 신분상 주의1 (단기조치: 2개월 이내) 【△△△ △△△△△】

- △△ 부적정 업무 처리

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△△△ △급	△△△	△△	△△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△△)	주의	2019.01.24. ~ 2021.01.31.

※ △△ 부적정 업무 처리한 △△△△△△△△△△△ △△△ △급 △△△에 대하여“신분상 경고”처분 요구되나, 해당 건의 경우 부적정 업무처리 자진신고한 건으로, 『감사규정』 제28조 및 『부적정 업무처리 자진신고제 운영지침』에 따라 금번에 한해 감경하여 △△△△△△△△△△△ △△△ △급 △△△에 대하여“신분상 주의” 처분 요구

○ 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△】

－ 과다 지급된 공사비 *,***,***원 회수

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△】

－ 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련